

1500225-29.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Trata-se de indivíduo praticante de tráfico de drogas; além da faca também apreenderam uma "toca ninja", par de luvas, estava tudo com ele; a vítima conseguiu reconhece-lo pois tanto a vítima como a testemunha que ligou denunciando descreveram que ele não usava a toca ninja tapando todo o rosto, ele usava sobre a cabeça de modo a expor o rosto.

A testemunha CARLOS JONAS SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

2ª Vara

Rua 12, 718, Guaíra-SP - cep 14790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500225-29.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500225-29.2022.8.26.0210

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066179/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAN COIMBRA FRANCISCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Carolina Nicodemos Andrade

VISTOS,

JONATAN COIMBRA FRANCISCO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público local como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2022, por volta das 5h30min, na Avenida 3, nº 1465, Bairro Aniceto, nesta cidade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) contra a vítima Ana Maria da Silva, subtraiu, para si, uma bolsa com alça, além de documentos pessoais, óculos, chaves, cópias de xerox e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11, pertencentes a mencionada vítima, constando que a vítima pedalava sua bicicleta pela via pública quando foi surpreendida pelo denunciado, que, valendo-se de uma faca que trazia consigo, anunciou o assalto e exigiu que lhe fosse entregue a bolsa. A vítima, temerosa, entregou sua bolsa com seus pertences para o denunciado, o qual se evadiu em seguida. Ocorre que alguma pessoa observou a ação criminosa e comunicou a Polícia Militar, tendo os policiais militares José Roberto e Carlos enviado diligências que culminaram com a

localização do denunciado ainda em poder dos bens subtraídos, ocasião em que realizaram a sua prisão em flagrante. A ofendida reconheceu o denunciado (fl. 4). Réu preso em flagrante, realizada audiência de custódia, permanecendo preso preventivamente (fls. 41/48).

Recebida a denúncia em 17 de março de 2022 (fls. 93/95).

Réu citado (fls. 105). Ofereceu defesa preliminar (fls. 111/114). Decisão afastando hipótese de absolvição sumária (fls. 124/126).

Na instrução da causa foi ouvida a vítima, testemunhas e interrogado o réu. O Ministério Público ofereceu alegações finais orais, onde pediu a condenação, nos termos da denúncia. Em memoriais a defesa pugnou pela absolvição do réu, alegando, em suma, fragilidade probatória, e subsidiariamente que se dê ao réu as benesses legais em caso de aplicação de pena.

É o relatório. D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Como se sabe, o delito de roubo é um crime complexo, formado pelos elementos típicos inerentes aos crimes de furto e de constrangimento ilegal, sendo marcado pela subtração de bens da vítima, mediante o emprego de violência ou grave ameaça para obtenção da res visada. Em consequência, o roubo consuma-se tão logo o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, por aplicação da chamada "Teoria da Amotio". É nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A consumação do crime de roubo ocorre com a simples disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência, prescindindo a posse tranquila e a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima" (STJ, 6ª Turma, decisão unânime, Rel. Ministro Paulo Medina, REsp nº 476.375-0 MG, j. 26/06/2003).

Cotejando o tipo penal com a conduta imputada ao réu, à luz do conjunto probatório, é inexorável concluir que houve a prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, na modalidade consumada, tal como postulado pelo Ministério Público.

Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 9, 10/11) e prova oral colhida em Juízo, a corroborar os elementos colhidos em solo policial.

Com efeito, a vítima ANA MARIA DA SILVA disse em solo policial (fls. 4):

"Hoje pela manhã, por volta das 05:15 horas, estava pedalando sua bicicleta para ir ao trabalho, quando foi abordada por um sujeito até então desconhecido, o qual estava com um capuz que era possível ver somente os olhos, camiseta branca e calça escura e ostentava uma faca, anunciando o roubo, exigindo a bolsa que estava na bicicleta. Por medo, entregou a bolsa e o indivíduo fugiu. A declarante foi até sua casa para avisar a polícia, quando foi informada que alguém na via pública teria visto a cena e já tinha comunicado os policiais. Logo depois foi avisada da prisão do suspeito e quando foi apresentando, reconheceu ele imediatamente. Igualmente reconheceu a faca utilizada no roubo. Em seguida os policiais exibiram sua bolsa, carteira, óculos e a soma de R\$ 20,00 que estava em sua carteira, sendo assim tudo recuperado. Como estava o autor sem o capuz, o reconheceu como morador das imediações do mesmo bairro que vive, mas não sabe seu nome. Não foi ferida, mas ele exibiu uma faca e apontava para si, como se fosse lhe machucar."

Em juízo, a vítima, basicamente, repetiu as mesmas informações, dizendo ter sido ameaçada com emprego de uma faca por um indivíduo quando ia para o trabalho; que retornou em casa para ligar para polícia, e não demorou já foi informada de que tinham capturado o indivíduo com suas coisas; ficou sabendo depois que uma pessoa também viu o roubo e ligou antes para a polícia; viu o indivíduo capturado e o reconheceu na hora, ficou até nervosa, era ele não teve nenhuma dúvida, recuperou todas as suas coisas; depois de passar por isso ficou com trauma e tem muito medo, não consegue esquecer.

Por sua vez, a testemunha JOSÉ ROBERTO QUILLES GONÇALVES, policial militar, declarou que por volta das 5h30 ou 6h00 da manhã a vítima estava indo trabalhar e

no caminho foi abordada pelo réu, que ameaçou com faca, levando os pertences dessa mulher; ocorre que passou um ônibus e uma das pessoas viu e ligou para a PM noticiando e deu as características dele, de imediato já se deslocaram para as imediações do local indicado e em patrulhamento se depararam com o Jonatan com as mesmas características, roupa, calça e tudo, ele estava muito nervoso numa bicicleta, e ao ver a viatura em empreendeu fuga mais rápido e jogou algo que constaram ser a carteira da vítima; abordado, com ele estava os vinte reais da vítima, e ele contou onde estavam os demais pertences da vítima, conseguindo, ainda, recolher a carteira que ele jogou; ele acabou confessando o roubo; tudo foi achado e devolvido à vítima; alguns dos pertences ele já tinha deixado num terreno baldio, ele indicou tal local, foram lá e encontraram, inclusive a faca foi localizada e apreendida; a vítima reconheceu ele sem nenhuma dúvida; a vítima olhou para o réu no compartimento da viatura e já ficou nervosa, chorou, e reconheceu ele de pronto. Trata-se de indivíduo praticante de tráfico de drogas; além da faca também apreenderam uma "toca ninja", par de luvas, estava tudo com ele; a vítima conseguiu reconhece-lo pois tanto a vítima como a testemunha que ligou denunciando descreveram que ele não usava a toca ninja tapando todo o rosto, ele usava sobre a cabeça de modo a expor o rosto.

A testemunha CARLOS JONAS SILVA MARQUES, policial militar, de igual modo, narrou os fatos com os mesmos detalhes.

Em seu interrogatório o réu JONATAN COIMBRA FRANCISCO confessou o crime dizendo-se arrependido, praticou o delito para sustentar o vício, pois usuário de drogas; já foi preso anteriormente por tráfico de drogas e fazia quatro anos da última passagem pelo sistema prisional.

Tal como se vê o réu confessou os fatos, e a confissão está corroborada pela prova oral colhida em Juízo.

Destaca-se que os policiais militares descreveram ter abordado o réu, logo após o crime, na posse dos objetos furtados, e que tanto o réu quanto os objetos com ele achados foram reconhecidos pela vítima.

Desta forma, há certa inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a posse legítima da res furtiva, o que não fez.

Assim, não há dúvidas de que o acusado em questão foi autor do roubo, nos moldes descritos na denúncia.

Isso porque, segundo entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do referido dispositivo, que independe da efetiva apreensão e perícia na arma para atestar seu potencial lesivo. Confirmam-se, in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA CARACTERIZADO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, "tem-se como arma, em seu conceito técnico e legal, o 'artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas', de acordo com o art. 3º, IX, do anexo do Decreto n. 3.665, de 20.11.2000, aqui incluídas a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete, e quaisquer outros 'artefatos' capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas, como por exemplo um garfo, um espeto de churrasco, uma garrafa de vidro, etc" (HC n. 207.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 11/4/2014, grifei). Desse modo, observa-se que a "ponteira" utilizada pelo acusado, tal como descrita no acórdão recorrido - "um ferro grande, usado na construção para quebrar paredes de concreto" enquadra-se no conceito de instrumento capaz "de causar dano à integridade física do ser humano".

2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a testemunhal ou a palavra da vítima, assim como ocorrido no caso dos autos.

3. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp677554 / SC Relator Ministro RIBEIRO DANTAS - 5ª Turma - DJe 03/05/2017)

PENAL - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - ROUBO MOMENTO CONSUMATIVO - APREENSÃO E CONSEQÜENTE PERÍCIA DA ARMA (FACA) - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DEPROVA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 - Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica, ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

2 - É desnecessária, para a configuração da causa de aumento de pena no roubo, a apreensão e perícia de arma (faca) quando a sua utilização puder ser demonstrada por outros meios de prova.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp327647 / BA Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ 6ª Turma do STJ - DJe 28/10/2013).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. FACA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE. CONCEITO LEGAL E DOUTRINÁRIO. POTENCIALIDADE LESIVA E DIMINUIÇÃO DO PODER DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I [...]

II - Conquanto a faca não seja considerada arma própria, destinando-se ao uso doméstico, ela se enquadra no conceito de arma, especificamente no de arma branca (art. 3º, inciso XI, do Decreto n. 3.665/2000), uma vez que pode ser utilizada como instrumento de ataque ou defesa, com finalidade diversa para a qual foi produzida. Sendo assim, resta inequívoco que o uso de faca no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

III - "Ademais, em respeito aos ditames de individualização da pena a os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não deve ser tratado de modo idêntico agente que se utiliza de arma branca ou imprópria para a prática do delito de roubo e aquele que faz uso, por exemplo, de revólver, pistola ou fuzil com a mesma finalidade. Se a locução 'emprego de arma' - causa especial de majoração da pena no crime de roubo -, abrange tanto as armas impróprias (faca, chave de fenda, pedaço de pau, de vidro, emprego de animais, por exemplo), cujo porte não é proibido, quanto as armas de fogo - conduta que constitui crime autônomo e grave -, nada mais razoável e lógico que a censura penal incidente sobre roubos com armas impróprias e próprias tenha tratamento distinto, se não na quantidade de pena, pelo menos na qualidade da resposta penal. Portanto, se durante a fixação da pena a fração de exasperação é a mesma para o roubo praticado com arma branca e para o cometido com emprego de arma de fogo - aspecto quantitativo -, justamente no estabelecimento do regime prisional é que a diferenciação entre ambas as condutas deverá ser feita - aspecto qualitativo" (HC n. 297.425/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014).

IV - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Habeas corpus não conhecido. (HC 367477 / RS Relator Ministro FELIX FISCHER 5ª Turma - DJe 07/12/2016).

Assim, passo a dosar as penas do réu, quanto ao crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à luz do disposto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, reputa-se a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado (artigo 59 CP), dadas as consequências do crime, eis que a vítima, desde a abordagem criminosa, vem carregando trauma, sentindo medo, sendo dito pelos policiais que a vítima, ao ver o réu, logo após o crime, sentiu-se nervosa e chorosa, a reforçar o abalo emocional decorrente do estresse oriundo da abordagem sofrida. Assim, fixo a pena-base com aumento de 1/6 resultando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), conforme FA de fls. 32/34, e certidão criminal de fls. 30/31, que aponta condenação anterior por tráfico de drogas nos autos n. 0000269-90.2018.8.26.0557 cujo trâmite se deu neste Juízo da 2ª Vara de Guaíra, de modo que elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Incide a atenuante da confissão espontânea, e por ela reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, e 10 dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento especial prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, devido ao emprego de arma de fogo, de modo que promovo o aumento à razão de 1/3 (um terço, mínimo legal), motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 13 (catorze) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e o faço CONDENAR o réu JONATAN COIMBRA FRANCISCO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ser, o acusado, pessoa financeiramente abastada, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Dada a quantidade de pena imposta e reincidência, não cabe suspensão ou substituição de pena, nos termos dos artigos 77 e 44 ambos do CP.

Pelos mesmos motivos descritos no parágrafo anterior, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

Nego apelo em liberdade, porque o réu esteve preso durante toda a instrução, continuando presentes os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar, que se justifica muito mais diante da condenação ora imposta e do regime de pena fixado. Recomende-se preso onde estiver.

Comunique-se, desde logo, a vítima sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.690, de 09.06.2008.

Oportunamente, expeça-se guia para execução provisória.

Deixa-se de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal por absoluta falta de informações para a detração nele prevista, cabendo ao Juízo de Execução Penal competente apurar a real situação dos réus, pois deve-se levar em conta, se o caso, o quadro completo de condenações do Réu, seu comportamento carcerário e o merecimento do benefício em questão, o que não se pode aferir nesta fase de sentença. Ademais, reputa-a inconstitucional, em razão da violação dos princípios do juiz natural (art. 5º, LIII, CF) - por força do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais -, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) - na medida em que suprime a individualização da pena na executória - e da isonomia (art. 5º caput, CF), pois deixa de submeter o condenado preso cautelarmente ao cumprimento do artigo 112 da LEP para obtenção da progressão de regime. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome da Ré no rol de culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da Lei.

Expeça-se o necessário e oportunamente arquivem-se os autos.

P. I. C.

Guaíra, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA